

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง สุวีพร สุขคันธรักษ์ โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 390/2535 นาย เป่งกิม บุญส่ง เจริญ กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยที่ 1 ขับรถประมาทตัดหน้ารถยนต์ของโจทก์โดยกะทันหัน ผู้ขับรถยนต์ของโจทก์ได้ระมัดระวังและหยุดรถยนต์ทันทีเพื่อป้องกันมิให้ชนกับรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับ แต่จำเลยที่ 3 ซึ่งขับรถยนต์ตามหลังรถยนต์ของโจทก์มา ไม่ใช้ความระมัดระวังทำให้หยุดรถไม่ทันและชนท้ายรถยนต์ ของโจทก์แล้วดันรถยนต์ของโจทก์ไปชนรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับ จึงเป็นความประมาทของจำเลยที่ 3 ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนก-1764 ราชบุรี
 จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 81-1516 นครปฐม
 จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-4142 นครปฐม
 และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 4 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคัน
 หมายเลขทะเบียน 80-4142 นครปฐม ไว้จากจำเลยที่ 2 ในลักษณะประกันภัยค้ำจุน
 ในวันเกิดเหตุขณะที่นายอาภรณ์ สุขคันธรักษ์ สามีโจทก์ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน
 ก-1764 ราชบุรี ของโจทก์ โดยมีโจทก์นั่งประจำที่นั่งด้านซ้ายมือของคนขับมา
 ตามถนนเพชรเกษม จากหนองแขมโฉมหน้าไปทางท่าพระในระหว่างนั้นจำเลยที่ 3
 ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างให้แก่จำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลข

ทะเบียน 80-4142 นครปฐมของจำเลยที่ 2 มาด้วยความประมาทด้วยความเร็วสูงตามหลังรถยนต์ของโจทก์อย่างกระชั้นชิด เป็นเวลาเดียวกันที่จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 81-1516 นครปฐม มาตามถนนพุทธมณฑลสาย 2 ออกสู่ถนนเพชรเกษม จะเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครปฐมด้วยความประมาทโดยขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กำหนด เมื่อถึงปากทางแยกพุทธมณฑลสาย 2 ไม่ชะลอรถและหยุดรถให้รถยนต์ของโจทก์ซึ่งแล่นมาตามถนนเพชรเกษมอันเป็นทางเอกแล่นผ่านไปก่อนกลับขับรถออกมาจากปากทางแยกพุทธมณฑลสาย 2 ผ่านตัดถนนเพชรเกษมมายังเกาะกลางเพื่อเลี้ยวขวายำหน้าไปทางจังหวัดนครปฐม ปาดหน้ารถยนต์ ของโจทก์ที่สามิโจทก์ขับมาอย่างกะทันหัน สามิโจทก์จึงได้หยุดรถเพื่อไม่ให้รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 81-1516 นครปฐม ชนกับรถยนต์ของโจทก์ ในขณะที่จำเลยที่ 3 ซึ่งขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-4142 นครปฐม มาด้วยความประมาทดังกล่าวเป็นเหตุให้ชนท้ายรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ก-1764 ราชบุรี ของโจทก์อย่างแรง แล้วดันรถยนต์ของโจทก์ไปชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 81-1516 นครปฐมที่จำเลยที่ 1 ขับมาทำให้หน้ารถและท้ายรถยนต์ ของโจทก์บุบยุบเสียหาย โจทก์ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่หัวเข่า จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้รับประกันภัยจำจุนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-4142 นครปฐมขณะเกิดเหตุ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 4 ให้การว่า เหตุรถชนกันในคดีนี้มีได้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 3 แต่เกิดขึ้นจากความประมาทของจำเลยที่ 1 และนายอาภรณ์ สุขคันธรักษ์ โดยนายอาภรณ์ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ก-1764 ราชบุรี ตามหลังรถยนต์คันที่จำเลยที่ 3 ขับมาด้วยความเร็วสูงไม่ชะลอความเร็วของรถลง เมื่อถึง

ทางแยกได้ขับแข่งรถยนต์คันที่จำเลยที่ 3 ขับขึ้นไปข้างหน้าแล้วเปลี่ยนเส้นทาง
เดินรถตัดหน้ารถยนต์คันที่จำเลยที่ 3 ขับในระยะกระชั้นชิด และรถยนต์ของโจทก์
ได้เกิดชนกับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 81-1516 นครปฐม ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้
ขับแล่นออกมาจากทางแยกด้านซ้ายมือแล้วหยุดกะทันหัน สดวิสัยที่จำเลยที่ 3 จะ
หยุดได้ทัน จึงเกิดชนกับรถยนต์คันที่นายอาภรณ์ เป็นผู้ขับ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 100,605
บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบ
ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 100,105 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน 80-4142 นครปฐม จำเลยที่ 4 เป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์
คันดังกล่าว และจำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ในวันเกิดเหตุได้ขับรถยนต์คัน
ดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดยขับตามหลังรถยนต์ของโจทก์คัน
หมายเลขทะเบียน ก-1764 ราชบุรี จากหนองแขมมุ่งหน้าไปทางท่าพระ ครั้นมาถึง
ทางแยกที่ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน
81-1516 นครปฐม จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ออกไปถนนเพชรเกษมเพื่อเลี้ยวขวา
ไปจังหวัดนครปฐม ผู้ขับรถยนต์ของโจทก์ได้หยุดรถเพื่อไม่ให้ชนรถยนต์ที่จำเลยที่
1 ขับ จำเลยที่ 3 ซึ่งขับรถตามหลังรถยนต์ของโจทก์หยุดรถไม่ทัน จึงชนท้าย
รถยนต์ ของโจทก์แล้วดันรถยนต์ของโจทก์ไปชนกับรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับเป็น
เหตุให้รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 และที่ 4 ประการแรกมีว่า
จำเลยที่ 3 ประมาทหรือไม่ โดยจำเลยที่ 2 และที่ 4 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ขับรถปาด

หน้ารถยนต์ของโจทก์ คนขับรถยนต์ของโจทก์หยุดรถกะทันหันทันที จึงเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้จำเลยที่ 3 ซึ่งขับรถยนต์ตามหลังรถยนต์ของโจทก์มาไม่อาจจะหยุดรถได้ทันนั้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ 3 ขับรถยนต์ตามหลังรถยนต์คันอื่น ก็ต้องระมัดระวังมิให้เกิดเหตุขึ้น เพราะรถยนต์คันหน้าอาจเกิดเหตุขึ้นเมื่อไรก็ได้ ผู้ขับรถยนต์ตามรถยนต์คันอื่นจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่ขับรถให้เร็วหรือขับรถจนกระชั้นชิดกับรถยนต์คันหน้าเกินไป การขับรถเร็วและกระชั้นชิดคันหน้าเกินไป เมื่อรถยนต์คันหน้าเกิดเหตุขึ้น ทำให้รถยนต์คันหลังหยุดรถไม่ทันและชนท้ายรถยนต์ คันหน้ามิใช่เป็นเหตุสุดวิสัย เพราะคนขับรถยนต์คันหลังมีโอกาสระมัดระวังได้เมื่อไม่ใช้ความระมัดระวังจนเกิดเหตุขึ้น จึงถือว่าเป็นความประมาทของคนขับรถยนต์คันหลังสำหรับคดีนี้เมื่อจำเลยที่ 1 ขับรถประมาทปาดหน้ารถยนต์ของโจทก์โดยกะทันหัน ผู้ขับรถยนต์ของโจทก์ได้ระมัดระวังและหยุดรถยนต์ทันทีเพื่อป้องกันมิให้ชนกับรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับ แต่จำเลยที่ 3 ซึ่งขับรถยนต์ตามหลังรถยนต์ของโจทก์มาถ้าระมัดระวังเช่นเดียวกับคนขับรถยนต์ของโจทก์ ก็จะหยุดรถได้ทันและไม่เกิดเหตุขึ้น เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ใช้ความระมัดระวังทำให้หยุดรถไม่ทัน และชนท้ายรถยนต์ของโจทก์แล้วดันรถยนต์ของโจทก์ไปชนรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับ จึงฟังได้ว่าเป็นความประมาทของจำเลยที่ 3 ด้วย ฎีกาจำเลยที่ 2 และที่ 4 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง-อัมพร ทองประยูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ